

처 분 요 구 서

- 취업규칙 및 임직원 행동강령 위반 -

2024. 12.

감 사 실

한전KDN(주) 상임감사 징 계 요 구

제 목 취업규칙 및 임직원 행동강령 위반
소 관 부 서 ◇◇◇◇처
조 치 부 서 ① ◇◇◇◇처(◇◇◇◇부) ② ◇◇◇◇처(◇◇부)
구 분 인사관리(복무)
내 용

1. 사건 개요

◇◇◇◇처 □□□□부에 근무하는 △△ △△△(생년월일: XXXX. X. X., X직급, 사번: XXXXX, 이하 “△△△”이라 한다)은 2XXX. X. X.에 입사하여 현재까지 약 X년 XX개월 간 ○○○○ 기타 S/W 유지보수 및 H/W 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고 감사실은 2024. 9. 27. 익명신고시스템(케이휘슬)을 통해 개인 금전대부 관련 신고를 접수하였으며, △△△이 피신고인으로 확정된 상태에서 익명으로 접수된 민원 신고 내용을 확인해 본 결과 개인정보 부정 이용을 통한 사설 대부업체 대출 사실과 □□□(생년월일: XXXX. XX. XX., 파견근무자, 원소속: (주)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○, 이하 “□□□”이라 한다)과 금전대차 사실을 확인하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「개인정보보호법」 제2조(정의) 1항에 따르면 “개인정보”란 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보로 정의 되어 있으며, 동법 제2조(정의) 5항에 따르면 “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인으로 정의되어 있다.

그리고, 사내규정 「개인정보보호 절차서」 4.2. 3)에 따르면 정보주체로부터 직접 명함 또는 그와 유사한 매체를 제공받음으로써 개인정보를 수집하는 경우, 정보주체가 동의 의사를 명확히 표시하거나 그렇지 않은 경우 사회 통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다고 규정되어 있다.

또한 「공직자의 이해충돌방지법」 제2조(정의) 제2호에 따르면 공공기관의 장과 그 임직원은 공직자에 해당하고 동법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체는 직무관련자로 정의되어 있으며, 동법 제9조(직무관련자와의 거래신고)에 따르면 공직자는 자신 배우자 또는 직계존속·비속 또는 특수관계사업자가 공직자 자신의 직무관련자와 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위를 한다는 것을 사전에 안 경우에는 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하도록 규정되어 있다.

그리고, 「임직원행동강령」 3.6항(금품 등을 받는 행위의 제한)에도 임직원은 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 직무관련자 또는 직무관련 임직원으로서 금품등을 제공한 경우에는 그 수수 사실을 청탁방지담당관에게 신고하도록 규정되어 있고, 「취업규칙」 2.1.1 (3)에 따르면 직무와 관련하여 회사의

거래처로부터 사례, 증여 및 향응 등을 받거나 금전 대차를 할 수 없으며, 동 규정 2.1.1 1) 직원의 의무 사항에 회사의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하고, 회사의 규율 질서를 문란케 하였을 경우 징계를 요구할 수 있다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

신고된 내용을 바탕으로 △△△이 “개인정보 부정이용 및 직무관련자 간 금전 대차” 행위를 행하였는지에 대하여 제출된 증빙자료 및 진술 내용을 바탕으로 제 규정 준수 여부 등을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 개인정보 부정 이용 행위

△△△은 2024. 9. 22. 0시 30분경 직접 명함 또는 그와 유사한 매체를 통하여 수집한 본인 휴대전화의 연락처 정보(회사직원 포함)등 개인정보 1,189개를 이용하여 사설 대부업체(○○대부)로 부터 38만원(원금 20만원)을 대출 받았으나, 기한일인 2024. 9. 27.까지 상환하지 못하여 대부업체 추심직원(○팀장)이 회사 직원(4명)에게 전화 연락하는 등 개인정보를 부정 이용하였다.

△△△은 당시 긴급한 가계 재정 상황으로 인해 [000000] 보이스톡 전화를 통하여 사설 대부업체에 가족관계증명서 및 등/초본 등 각종 증명서를 사진으로 송부하고, 차용증과 신분증을 들고 차용증 내용을 읽는 동영상을 제작하여 파일로 보내라는 대부업체 요청에 모두 회신한 후, 대부업체에서 보내준 프로그램 파일의 설치 방법을 안내 받아 본인의 휴대전화에 설치하고 프로그램을 실행하여 연락처 정보 1,189개를 전송하였으며, 2024. 9. 27.까지 미상환 시 대부업체가 지인들에게 채권 추심 하는 것에 동의 하였지만 해당 안내 사항을 실행할 것은 예상하지 못했다고

주장하며 개인정보를 부정 이용하였다.

「개인정보보호법」 제2조(정의)에 따르면 ‘개인정보처리자’란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인으로 정의되어 있으므로 본건에 적용되기 위해서는 △△△이 업무상 알게 된 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자에 해당하여야 한다는 전제에 비추어 볼 때 △△△은 2XXX. X. X.에 입사하여 현재까지 약 X년 XX개월 간 DAS 기타 S/W 유지보수 및 H/W 관리 등의 개인정보처리 업무와는 무관한 업무를 수행한 것으로 보아 「개인정보보호법」에 명시된 개인정보처리자에 해당하지 아니하여 법률 위반 사항은 없는 것으로 보여진다.¹⁾

그러나, △△△의 개인정보 부정이용 행위는 정보주체의 동의 또는 사회 통념상 인정되는 범위의 이용이 아님으로 「개인정보보호 절차서」 4.2. 3) 항과 「취업규칙」 2.1.1 1) 항을 위반하였고, 본건과 유사한 내용의 최근 기사²⁾에서도 알 수 있듯이 사회적 지탄을 받을 수 있는 행위로 보여진다.

나. 직무관련자 간 금전대차 행위

△△△과 □□□은 '24. 2. 1.부터 ◇◇◇◇부에서 같이 근무하였으며, □□□의 원소속사인 (주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■는 회사의 계약상대자로서 2012년 설립하여 최근 10년간 회사와 38건(약 37억원)의 정보시스템 개발용역 및 IT 관련 시스템 유지보수

1) 대법원 2021. 2. 25. 선고 2020도17366 판결, 대법원 2021. 9. 9. 선고 2021도7404 판결 역시 개인정보보호법 제59조 제1호가 문제된 사안에서, 피고인이 업무상 알게 된 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자에 해당하지 아니하므로 무죄를 선고한 하급심 판결을 그대로 확정 한 바 있음

2) (2024. 10. 16. 연합뉴스 기사) 이승기·태민 소속사 매니저, 연예인 연락처 담보로 불법대출, 소속사 “연예 관계자 전화번호 1천여개 유출” 유명 연예기획사 소속 매니저가 불법대부업체로부터 돈을 빌리기 위해 연예인 등의 연락처를 무단으로 유출하는 사건이 벌어졌다. 대출금을 회수하지 못한 대부업체가 협박 전화를 하는 등 파장이 커지자 해당 기획사는 매니저를 사직 처리하는 한편 경찰에 신고할 방침이라고 밝힘

인력지원 등의 계약을 체결하였으며, '24. 2. 1.부터 12. 31.까지는 2024년 ○○○○○○
○○○○○ 위탁(기타S/W) 업무에 대한 인력지원 계약으로 □□□을 파견 하였다.
그리고 직접 지휘·명령자인 ◇◇◇◇부 차장 ♀♀♀(생년월일: XXXX. X. X., 3직급,
사번: XXXXXX, ◇◇◇◇부 기타S/W 및 ●●●● 담당)과 같은 파트에서 업무를 수행하고 있다.

당시 △△△은 □□□에게 2024. 4. 19.경 1,500,000원을 빌려 줄 것을 요구하여
대차한 뒤 4일 후 2024. 4. 23.에 원금 1,500,000원을 상환하였으며, 2024. 5. 17.경
다시 1,000,000원을 빌려줄 것을 요구하여 2024. 10.말경에 원금 상환할 것을 구두상으로
약속하며 소비대차³⁾하였다.

「공직자의 이해충돌방지법」 제2조(정의) 제2호에 따르면 △△△은 공공기관의
임직원으로서 공직자에 해당한다. 그리고 동법 제2조 제5호에 따라 □□□은 회사와
계약된 계약상대자의 소속 직원이고, △△△의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을
직접적으로 받는 개인에 해당하여 □□□과 △△△은 직무관련자의 관계로 판단된다.

따라서 △△△의 □□□과의 금전 대차 행위는 「공직자의 이해충돌방지법」
제9조(직무관련자와의 거래신고)와 사내규정 「취업규칙」 2.1.1 (3) 회사의 거래처로부터
금전 대차 금지 사항과, 「임직원행동강령」 3.6항(금품 등을 받는 행위의 제한)에 따른
신고의 의무를 위반한 것으로 판단된다.

관련자 의견 △△△은 개인 금전 대출을 목적으로 본인의 휴대전화에 저장된
개인정보를 제3자(대부업체)에게 제공한 사실을 인정하며, 본건으로 인하여 큰 문제가

3) 소비대차(消費貸借): 「민법」 제598~608조 에 따라 임대인이 금전 기타 대체물의 소유권을 상대방
에게 이전할 것을 약정하고 상대방은 이번 받은 물건을 전량 소비한 뒤, 이후 동종·동질·동량의 물건으로
대신 갚을 것을 약정함으로써 성립하는 계약임

발생할 것까지는 생각하지 못했고 회사에 누를 끼친 것 같아 죄송하다고 진술하였다. 또한, 금전 대여자인 □□□은 대여 행위에 대해 ‘회사 규정에 어긋날 수도 있지만 작은 금액으로 인해서 힘들어 하는 △△△을 도와줄 수 있다고 생각했고 회사와 관련되어 문제가 될 것이다’라고 생각하지 않았으며, 또한 금전 대여의 대가로 특혜 등의 기대 및 약속이 없었다고 주장하였다.

징계양정 요구 △△△은 「개인정보보호법」 제59조 적용의 전제가 되는 개인정보처리자의 지위에 있지않아 해당 법령을 위반했다고 볼 수 없지만 ① ‘개인정보 부정 이용 행위’는 개인정보 수집 시 정보주체가 동의 의사를 명확히 표시하거나 사회 통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위가 아니므로 「개인정보보호 절차서」 4.2. 3) 항 및 「취업규칙」 2.1.1 (1)의 회사 제 규정 준수 의무를 위반하였으며, ② ‘직무관련자 간 금전 대차 행위’는 동료 근로자 간 사적 금전 대차로 보이나, 「공직자의 이해충돌방지법」 제9조(직무관련자와의 거래신고)와 사내규정 「임직원 행동강령」 3.6항(금품 등을 받는 행위의 제한)에 따른 신고 의무 및 「취업규칙」 2.1.1 (3)의 회사 거래처로부터 금전 대차 금지 사항을 위반한 것으로 판단된다.

그러므로 본건은 「취업규칙」 4.2 (3)에 따라 회사의 규율 질서를 문란케한 경우로써 징계 사유에 해당되며, 향후 유사사례 방지 및 조직의 질서 유지를 위해 징계 처분이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

인사노무처장은

「취업규칙」, 「개인정보보호절차서」, 「공직자의 이해충돌 방지법」, 「임직원행동강령」을 위반한 △△△을 「상별 규정」 3.5(징계의 절차)에 따라 ‘징계’ 조치하기 바랍니다. (징계)

< 관 련 자 >

소 속	직 급	성 명 (사 번)	담 당 기 간	귀 책 사 유	처 분 요 구
◇◇◇◇처 □□□□부 (전 ▣▣▣▣부)	X직급	△△△ (XXXXXX)	2015. 2. 1.~ 현재	「취업규칙」 위반 「개인정보보호절차서」 위반 「공직자 이해충돌 방지법」 위반 「임직원행동강령」 위반	징계